

1 **SESION ORDINARIA**

2 **140-2023**

3 Sesión ordinaria número 140-2023 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tukurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 18 de abril de dos mil veintitrés. Con la
5 asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.

7 **Concejales Propietarios:** Silvia Ortiz Sánchez, Laura Calvo Pérez quien sustituye la ausencia
8 justificada del señor Héctor Agüero Luna, Mario Moya Sánchez, Andrea Sánchez Vega.

9 **Concejales suplentes:** Carlos Fonseca Brenes, Martín Salas Casasola.

10 **Intendente Municipal:** Wilberth Quirós Palma.

11 **Vice Intendenta Municipal:** Rocío Portuguese Araya.

12 **Ausencias justificadas:**

13 Héctor Agüero Luna – Graduación

14 Cristopher Sánchez Corrales – Motivos de estudio

15 **Ausencias injustificadas:** Liz Amadelys Morales Rodríguez.

16 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón.

17 **Visitantes:** No hubo.

18 **Oyentes:** No hubo.

19 **Artículo I.**

20 **Orden del Día**

21 Artículo I. Orden del día

22 Artículo II. Apertura de la sesión

23 Artículo III. Comprobación de quórum

24 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

25 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

26 Artículo VI. Lectura de Correspondencia

27 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

28 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

29 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

- 1 Artículo X. Asuntos Varios
- 2 Artículo XI. Acuerdos
- 3 Artículo XII. Cierre de Sesión

4 **Articulo II**

5 **Apertura de la sesión**

6 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
7 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
8 unánime.

9 **Artículo III.**

10 **Comprobación de quórum**

11 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
12 determina que el mismo está completo.

13 **Artículo IV.**

14 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

15 **1. Mainor Matamoros Gamboa y Gladys Porras Manzanares:**

16 El señor Mainor Matamoros Gamboa menciona que su presencia es debido a que tiene una
17 consulta con respecto al camino que va hacia el bajo por donde “Piquín” ya que ha visto que
18 han arreglado los caminos menos ese y que no está en óptimas condiciones, indica que el
19 camino está marginado, ya que no le hacen ningún arreglo y la tienen en abandono. Menciona
20 que es un camino transitado y que alguien trato de arreglar una parte con cemento, pero debido
21 a la lluvia se ha lavado y actualmente hay una grada que es muy peligrosa. Entonces consulta
22 si existe la posibilidad de que puedan arreglar el camino.

23 El señor Presidente menciona que hace poco visito ese camino y puede mencionar que los
24 colindantes al camino no le dan mantenimiento, y que mucho del monte ya está sobre la
25 carretera y eso no le corresponde a la municipalidad, destaca que ese problema incide en que
26 las aguas se salen y perjudica el estado del camino.

27 El señor Matamoros destaca que el agua no se sale porque en el caso del terreno de su
28 propiedad se realizó unas zanjas hondas, por otra parte, también informa que en el terreno de
29 “Piquín construyeron una casa en donde le dejaron un tubo en donde cae el agua, pero lo

1 dejaron desde muy arriba, no le hicieron el bajante hasta la zanja. También menciona que, si
2 el concejo cuenta con Backhoe para realizar el trabajo, se lo pueden prestar y él mismo hace
3 el trabajo.

4 El regidor Salas Casasola indica que en ese camino la parte arriba es la del señor Matamoros,
5 la que sigue es de un tío del regidor, en la parte del pejibayal es de un hijo de Darvin Araya,
6 después en donde está la caña brava hasta llegar a donde está el zacatal le pertenece al padre
7 del regidor “Piquín”, y que de donde el papá hacia abajo en donde esta descuidado es de un
8 señor que compro pero que no le da el mantenimiento correspondiente.

9 El señor Matamoros indica que el señor “Piquín” siempre riega veneno y siempre permanece
10 limpio de igual manera en su propiedad, que cada aproximadamente quince días se les da
11 mantenimiento a las propiedades y las orillas de los caminos. Menciona que la parte que esta
12 descuidada es de un muchacho de Cartago que él le vendió, y aconseja que se le puede enviar
13 una notificación para que se le llame la atención con respecto al descuido de la propiedad.

14 El señor Presidente menciona que hace poco tiempo que paso por ese camino, y le indico a la
15 esposa que es una barbaridad porque había más de un metro de alto del zacate, el cual estaba
16 sobre la calle.

17 El señor Matamoros consulta con respecto a que iban llagado a un acuerdo de que la
18 municipalidad iba a chapear las rondas, ya que se había destinado un dinero para limpiar las
19 orillas de las calles. Porque una vez lo hicieron y chapearon las orillas del camino.

20 El señor Presidente indica que en el 2021 el IFAM había destinado una ayuda por 3 meses y
21 fue donde se aprovechó y se hicieron los trabajos.

22 El regidor Moya Sánchez se refiere con respecto al tema ya que enfatiza la importancia del
23 camino, y menciona que para ese camino se debe de utilizar una draga, en especial a la vuelta
24 y que con solo dos días de trabajo se puede arreglar el camino.

25 El señor Matamoros solicita que le ayuden con respecto al tema, que es un camino del cual se
26 le debe de poner amor, pero que se comprometan a realizar el trabajo. Y enfatiza que cuando
27 se valla a realizar el trabajo que mande a inspeccionar el trabajo. Por otra parte, menciona que
28 tiene un vecino que siempre está pendiente de todo lo que hace, y le comunica al concejo que

va a cambiar una parte del zinc y lo hace para no tener problemas por si el vecino se presenta e indica lo que está realizando que ya estén informados de la situación.

Artículo V.

Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Ortiz Sánchez, Calvo Pérez quien sustituye la ausencia justificada del señor Agüero Luna, Moya Sánchez, Vega Sánchez, acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar el acta de la sesión ordinaria n°139-2023 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

Artículo VI.

Lectura de Correspondencia

1. Informe de los expedientes del Poder Judicial

RECIBIDO

14 MAR 2023

PODER JUDICIAL

RECIBIDO

LUIS FERNANDO ZARATE FALLAS

COORDINADOR JUDICIAL II

JUZGADO DE FAMILIA DE DESAMPARADOS

A LA OFICINA DE COMUNICACIONES JUDICIALES DE CARTAGO

HACE SABER:

Que en proceso SALVAGUARDIA de MINOR MATAMOROS GAMBOA en beneficio MANUEL EDUARDO MATAMOROS GAMBOA Y WILLIAM MATAMOROS GAMBOA número único 03-400278-0187-FA se ordenó a su autoridad notificar a MINOR MATAMOROS GAMBOA la resolución de las diez horas veintidós minutos del ocho de febrero de dos mil veintitrés personalmente o por medio de cédula en su casa de habitación sita en: Cartago, Cantón Jiménez, Tucurrique, Sabanillas de la calle los Calderones 25 metros a mano izquierda, casa color turquesa.1.

Y para que sea debidamente diligenciada se expide la presente a las diez horas treinta minutos del ocho de febrero del dos mil veintitrés.

NOTIFIQUE A: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE NOTIFICA)

EN: () CASA DE HABITACIÓN, () LUGAR DE TRABAJO, () OTRO LUGAR: _____

POR MEDIO DE: _____ CÉDULA: _____ O

PERSONALMENTE () SI () NO.

HORA: _____ FECHA: _____ EN QUE SE NOTIFICÓ

NOMBRE, CÉDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA NOTIFICACIÓN: _____

INDICAR SI QUIEN RECIBIÓ: () SE NEGÓ A FIRMAR, () NO SABE FIRMAR.

FIRMA DEL NOTIFICADOR: _____

SELLO _____

EXP. 03-400278-0187-FA

En Bogotá, Centro Comercial Desamparados, 250 Oeste, carretera Manizales Desamparados, edificio de dos plantas. Teléfono: 2219-0892

0 2250-9623. Fax: 2219-0851. Correo electrónico: dos-jamillos@poder-judicial.gov.co

En este proceso uno de los partes es una persona adulta menor, por lo que se solicita se atienda la gestión de manera particular, diligente y eficaz

RECIBIDO

14 MAR 2023

PODER JUDICIAL

RECIBIDO

LUIS FERNANDO ZARATE FALLAS

COORDINADOR JUDICIAL II

JUZGADO DE FAMILIA DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ

FAVOR DEVOLVER ESTE DOCUMENTO AL JUZGADO DE FAMILIA DE DESAMPARADOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE

1479LHVVED00061

LUIS ZARATE FALLAS - COORDINADORIA JUDICIAL

EXP. 03-400278-0187-FA

En Bogotá, Centro Comercial Desamparados, 250 Oeste, carretera Manizales Desamparados, edificio de dos plantas. Teléfono: 2219-0892

0 2250-9623. Fax: 2219-0851. Correo electrónico: dos-jamillos@poder-judicial.gov.co

En este proceso uno de los partes es una persona adulta menor, por lo que se solicita se atienda la gestión de manera particular, diligente y eficaz

RECIBIDO

14 MAR 2023

PODER JUDICIAL

RECIBIDO

EXPEDIENTE: 03-400278-0187-FA - 7

PROCESO: SALVAGUARDIA

PROMUEVE: MINOR MATAMOROS GAMBOA

PERSONA BENEFICIARIA: MANUEL EDUARDO MATAMOROS GAMBOA Y WILLIAM MATAMOROS GAMBOA

JUZGADO DE FAMILIA DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diez horas veintidós minutos del ocho de febrero de dos mil veintitrés.-

Se le reitera a la parte promovente cumplir con lo ordenado mediante resolución de las quince horas veintidós minutos del cinco de setiembre de dos mil veintidós, en el sentido de que:

II.- Se previene a MINOR MATAMOROS GAMBOA en relación a la asistencia personal de MANUEL EDUARDO MATAMOROS GAMBOA Y WILLIAM MATAMOROS GAMBOA debe indicar:

CONDICIÓN DE SALUD

RECIBE TRATAMIENTO MÉDICO _____ *SI O NO

*En caso afirmativo, indicar cual: _____

RECIBE CONSULTA MÉDICA _____ *SI O NO

*En caso afirmativo, indicar en qué lugar y cada cuánto tiempo: _____

EN EL ÚLTIMO AÑO LA PERSONA CON DISCAPACIDAD HA EXPERIMENTADO VARIACIONES EN SU SALUD? HA MEJORADO O EMPEORADO SU CONDICIÓN? _____ *SI O NO

*En caso afirmativo indicar en qué ha consistido el cambio. _____

RECIBE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ALGUNA TERAPIA? _____ *SI O NO

En caso afirmativo indicar en qué consiste: _____

¿ES USTED ES LA PERSONA QUE SE ENCARGA DE VELAR POR LA SALUD DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD O HAY OTROS ENCARGADOS? _____

EXP. 03-400278-0187-FA

En Bogotá, Centro Comercial Desamparados, 250 Oeste, carretera Manizales Desamparados, edificio de dos plantas. Teléfono: 2219-0892

0 2250-9623. Fax: 2219-0851. Correo electrónico: dos-jamillos@poder-judicial.gov.co

En este proceso uno de los partes es una persona adulta menor, por lo que se solicita se atienda la gestión de manera particular, diligente y eficaz

1 Semana Santa. Debo indicarles, que este tema es muy sensible, ya que, por lo general,
2 nosotros realizamos estos patrullajes y atención de quejas con resultados poco positivos,
3 ya que las personas que realizan esta actividad por lo general se dan a la fuga o son
4 avisados de nuestra presencia. Indicarles que aun, cuando sean poco positivos los
5 resultados, de aprensión, interposición de denuncias, decomisos u otros, nosotros
6 seguiremos programando patrullajes y esperaríamos dar algunas charlas a las escuelas y
7 colegio de la zona en torno a este y otros temas, para ir creando conciencia en los menores
8 que van para adultos. También indicarles que ustedes como Consejo de Distrito Municipal,
9 tienen un aliado importante a la mano, que se llama Delegación de Fuerza Pública de
10 Tucurrique, ellos como autoridades auxiliares de esta oficina perfectamente pueden ser
11 convocados a dar respuesta a actividades de cacería ilegal. Por último, indicarles, que si
12 ustedes como concejales o como consejo municipal, tienen nombres de personas que
13 realizan esta actividad, así como días, horarios, lugares etc, por favor hacerlo saber tanto
14 a esta oficina como a la oficina de la Delegación de Fuerza Pública de Tucurrique, para
15 poder tener más y mejores elementos para poder combatir la cacería ilegal.” **SE TOMA**
16 **NOTA.**

- 17
- 18 **4. Oficio N°04801 suscrito por Dra. Fabiola Rodríguez Marín Gerente de Área a.i de la**
19 **Contraloría General de la República de Costa Rica** “Se acusa recibo de la copia del oficio
20 n.° SC-1654-2023 de 04 de abril de 2023, con el cual, la Municipalidad de Jiménez, le
21 solicita al Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, que les informe sobre el desarrollo
22 del proceso para el nombramiento del Auditor interno de ese Concejo, ya que son varios
23 los oficios que la Contraloría General de la República (CGR) les ha enviado con relación
24 ese asunto, así como informar de las razones por las cuales se han tardado tanto en cumplir
25 con esa obligación legal, requiriendo además que los mantengan informados sobre los
26 avances que deben remitir al Órgano Contralor.
27 Asimismo se acusan y se atienden los oficios n.os S.M.35-2023 de 29 de marzo de 2023 y
28 S.M.41-2023 de 12 de abril de 2023, mediante los cuales el Concejo Municipal de Distrito
29 de Tucurrique informa:

- Que para los asuntos relacionados al proceso concursal para garantizar el nombramiento del auditor interno, se creó una comisión desde el 07 de julio de 2022.
- Que no se ha logrado avanzar ni concretar el nombramiento del titular de la Auditoría Interna, ya que no se han recibido ofertas por el servicio.
- Que se revisaron los lineamientos de auditoría interna para conocer que procede y que luego de revisarlos se realizó la consulta en el sistema de potestad consultiva de la CGR y en donde se especificó y se declaró como concurso fallido para que se estudie el caso y se determine las acciones a seguir, y se esperando respuesta de la consulta.

Respecto de lo anterior, mediante el oficio n.º 04329 (DJ-0544) de 11 de abril de 2023, el Órgano Contralor dispuso el archivo de consulta relacionada con la contratación del auditor interno del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, presentada a través del Sistema Potestad Consultivo con el oficio n.º S.M.30-2023 de 16 de febrero de 2023, ya que ese mismo día, mediante oficio n.º S.M.31-2023, se solicitó, el retiro de dicha consulta.

En cualquier caso, ya en el oficio n.º 13114 (DFOE-LOC-1332) de 10 de agosto de 2022, se les había indicado que el superior jerárquico del auditor interno es el Concejo Municipal de Distrito; por lo que, en principio, es ese mismo Órgano Colegiado el que deberá determinar lo correspondiente, y en coordinación con la Intendencia y/o la Administración Municipal a la que pertenecen, de ser el caso, debe emitir los acuerdos correspondientes y ejercer su función como jerarca para nombrar al auditor interno institucional.

No le corresponde al Órgano Contralor, coadministrar e indicarle al Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique qué hacer si no cuenta con nominaciones; sin embargo el punto 2.4.1 de los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (*Lineamientos*)¹, le dan la pauta a seguir, al ser las actividades de control interno de la institución, su responsabilidad como jerarca:

2.4.1. Concurso de nombramiento fallido. *Cuando el concurso no cuente con nominaciones, la institución podrá declararlo fallido. Igualmente, podrá hacerlo cuando ninguno de los nominados satisfaga los requisitos establecidos en las bases del concurso o no supere sus diferentes etapas. En ambos casos, la institución deberá revisar las condiciones del concurso, analizar las causas de la falla y, si procede, realizar ajustes para*

1 propiciar la participación de personas que cumplan los requisitos mínimos y los demás que
2 se establezcan. Las acciones emprendidas serán comunicadas al área de fiscalización de
3 la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa correspondiente, según la institución
4 gestionante. (Lo subrayado no corresponde al original).

5 En cuanto al seguimiento, se toma nota de lo informado respecto a la Comisión Especial
6 para el Nombramiento del Auditor Interno y se queda a la espera de que el Concejo
7 Municipal de Distrito, tome un acuerdo en firme, referente a las acciones a seguir; se les
8 insta a continuar con todas las gestiones necesarias para concretar el nombramiento del
9 titular de la Auditoría Interna de manera indefinida, de conformidad con lo establecido por
10 la Ley General de Control Interno (LGCI)² y los Lineamientos sobre gestiones que
11 involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (*Lineamientos*)³, además de
12 **remitir la información sobre los avances correspondientes de manera mensual al**
13 **Órgano Contralor, sin que para ello, medie un requerimiento expreso,** para garantizar
14 el nombramiento en el menor tiempo posible.

15 En la coyuntura actual, por razones de salud pública y para disminuir el riesgo de contagio
16 del Coronavirus (COVID-19), adquiere especial relevancia la presentación de documentos
17 por medio del correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr, utilizando documentos
18 con firma digital⁴, los cuales tienen la misma validez que los físicos firmados, o en su
19 defecto, presentar los documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la
20 plataforma de servicios, ubicada en la planta baja del edificio principal del Órgano
21 Contralor.”

22 ➤ El señor Presidente comenta que se recibió una oferta por el puesto de auditor, y manifiesta
23 que le va a enviar la información al señor Beltrán de FEDEMUCA y así consultarle cual es
24 el proceso a seguir, o si se puede contratar directamente si el señor está de acuerdo con
25 las condiciones laborales. Por otra parte, con respecto al Oficio N°04801, según lo que
26 indican se va a seguir con los trámites para solucionar lo del auditor, lo cual se espera que
27 se pueda solucionar en el menor tiempo posible.

1 **5. Nota suscrita por el señor Jorge Serrano Martínez** “Me dirijo a ustedes para solicitar su
2 ayuda en coordinación de una reunión entre los miembros de la asociación del acueducto
3 de Las Vueltas y de los personeros de la Municipalidad. El propósito de esta reunión es
4 establecer un dialogo abierto y transparente entre ambas partes para abordar cuestiones
5 relacionadas con el acueducto y la comunidad de Las Vueltas. Por lo tanto, les solicito
6 amablemente que consideren brindar un espacio para llevar a cabo esta reunión. La
7 reunión tendría como objetivo discutir temas como la mejora del servicio de agua potable,
8 entre otros temas relevantes. Agradezco de antemano su atención a esta solicitud y quedo
9 a la espera de su respuesta para coordinar los detalles de la reunión.”

10

11 **ACUERDO 1**

12 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes coordinar una reunión
13 con los miembros de la Asociación del Acueducto de Las Vueltas y los miembros del concejo
14 para el día Jueves 04 de mayo del 2023 a las 4:30pm. Se estima importante que se nos indique
15 el lugar en donde va a realizar la reunión. **ACUERDO EN FIRME.**

16

17 **Artículo VII.**

18 **Asuntos de trámite Urgentes**

19 No hubo.

20

21 **Artículo VIII.**

22 **Mociones de los señores Regidores**

23 No hubo.

24

25 **Artículo IX.**

26 **Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

27 **1- Informe Intendencia.**

- 1 ▪ Comunica que el MOPT va a hacer una actividad para la entrega del asfaltado a la
2 comunidad de San Miguel el día 20 de abril, y está solicitando que al menos dos miembros
3 del concejo estén presentes.
- 4 Con respecto al tema el señor Presidente, la regidora Calvo Pérez y la regidora Sánchez
5 Vega se comprometen a asistir a la actividad.
- 6 ▪ Comunica que se le envió al señor Beltrán de FEDEMUCA el perfil del contador para el
7 concurso externo del puesto. Enfatiza que el Colegio de contadores está presionando
8 mucho con respecto al tema del contador, aunque dichosamente ni la contraloría ni nadie
9 se ha interpuesto por los presupuestos, el colegio si está ejerciendo presión, destaca que
10 además los concejos municipales no aparecen como gobiernos locales para ser evaluados,
11 y como se está funcionando actualmente el señor Madrigal contador automáticamente se
12 convierte en un asistente del Contador de Jiménez, ya que todo se realiza en el concejo
13 pero el que tiene la última palabra es el contador de Jiménez. Comunica que le día jueves
14 20 de abril se tiene una reunión con el Colegio de Contadores en donde va a abarcar más
15 el tema a fondo, también resalta que el señor Madrigal se pasa al área de tesorería y se
16 libera el puesto del contador.
- 17 ▪ El miércoles pasado se tuvo una reunión con la UNGL; destaca que en el concejo hay
18 miembros son simpatizantes de doña Lisette y se sabe que ella en el tema del cantonato
19 es la mayor enemiga, que quede claro que es en el tema de cantonato, ella hablo muy mal
20 del concejo y de la intendencia en la UNGL. Menciona que se invitó al regidor Agüero Luna
21 e indico que, si iba a ir, pero al final no se presentó, se quitó y entiende perfectamente
22 porque se quitó, y solamente se presentó José Carlos, Luis y su persona, y destaca que le
23 hubiera gustado que Lisette se presentara y no se presentó. Menciona que lo importante
24 es que se logró que votaran a favor del cantonato con votación unánime en la UNGL.
- 25 ▪ Se está trabajando con el IFAM como respaldo para el ajuste presupuestario del servicio
26 de recolección de basura y solicitan aspectos puntuales como lo es la solicitud del
27 reglamento de residuos sólidos y de limpieza de vías, el cual se está trabajando y se espera
28 tener el viernes para votarlo en la próxima sesión y así poder enviarlo a la Unión, por otro
29 lado también se va a aprovechar para realizar el reglamento de caja chica y del cementerio

que no tiene que ver con residuos pero que se va a aprovechar para mandar a votación varios reglamentos.

▪ Informa que el sábado anterior se tuvo presencia de parte del concejo en el centro de mando de la búsqueda de la bebé en las Mesas de Paraíso, se llevó pejibaye, fresco y café para más de 200 brigadistas y destaca que lo motiva que se destaca la ayuda como Municipalidad, y que esto hace que se siga creciendo. Por otro lado, destaca que el día de la actividad de la ciclística las personas se acercaban y notaban el nuevo edificio.

2- Informe Vice Intendencia.

No hubo.

Artículo X.

Asuntos Varios

1. Concejal Moya Sánchez: Indica que va a solicitar a la Junta Vial más detalle de los proyectos ya que en el acta indica que se va a hacer un paquete de 18 proyectos y no le parece, entonces en los nuevos proyectos quiere más detalles de cada uno de los proyectos para que no pase una situación, como la que sucedió con el puente de Las Vueltas. También enfatiza que no le parece que vayan todos los proyectos en un mismo paquete porque una mala empresa es la que se va a llevar todos los proyectos. Porque lo mismo pasa en Juan Viñas que Julio se lleva todos los proyectos.

➤ El señor Intendente le explica al regidor Moya que cuando se habla de un paquete de 18 proyectos, es con la intención de pagar a SICOP una sola vez por todos los proyectos, aunque son proyectos individuales se está buscando la mejor manera para no tener que pagar mucho a SICOP. También menciona que el señor Presidente y su persona están incómodos igual que el regidor, recalca que no está conforme con el trabajo que hicieron en Sabanillas y aclara que no está diciendo que se robaron la plata, pero sucede que se está usando una “muletilla” en donde se cambian las medidas y ahí es donde se pregunta en donde está el inventario de necesidades.

- 1 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que va a ser el “Mario de antes”, en donde se va a pedir
2 con exactitud la información de cada uno de los proyectos, con mayor razón ahora que se
3 va a hacer el paquete de 18 proyectos. Solicita el apoyo de todos los regidores.
- 4 ➤ El Intendente indica que es de tomar un acuerdo en donde se le notifique al ingeniero la
5 disconformidad y que se detalle lo que se requiere.
- 6 ➤ El Presidente menciona que es de gran importancia que se realice un buen inventario de
7 necesidades, porque sucede que en proyectos anteriores se ponen excusas como cuando
8 la calzada cambia por la limpieza, pero si se lo ha hecho saber al ingeniero las
9 disconformidades que se han tenido con respecto a proyectos. Por otra parte, destaca que
10 muchas veces no entiende porque el regidor Moya se contradice, porque recuerda que el
11 regidor mismo fue el que propuso que se hiciera un solo paquete de proyectos con un fin
12 en específico como de garantía, y actualmente se opone, entonces no entiende cómo es
13 que pretende que se hagan las cosas, y destaca que es el primero en reclamar algo que
14 no le parece cuando algo no está bien hecho, pero explica que cuando se convoca a una
15 mesa de trabajo en donde se convoca al ingeniero y al concejo para que explique algo
16 referente a algún proyecto, el regidor Moya es uno de los que no se presenta a la reunión
17 y después reclama y por cosas que se aclaran en las mesas de trabajo.
- 18 ➤ El regidor Fonseca Brenes indica que está de acuerdo con la opinión del presidente, pero
19 destaca que él ha trabajado con esas empresas y menciona que hace poco que se le invirtió
20 presupuesto al Jordán que fueron entre 30 y 35 millones, y lo que se invirtió solamente fue
21 aproximadamente 15 millones y el trabajo se realizó en dos días.
- 22 ➤ El regidor Moya consulta si existe la posibilidad de cambiar la modalidad de los trabajos
23 que no sean llave en mano, ya que con esa modalidad no se da información de facturas ni
24 de nada con respecto a los proyectos. O también que cuando se les solicite la
25 documentación e información de los proyectos que no pongan excusas, como sucedió con
26 lo del puente de las Vueltas, que indica que se dio cuenta que ese puente llevaba material
27 traído desde Nicaragua que no está en condiciones y todo eso lo hacen para ahorrar costos.

- 1 ➤ El señor Presidente explica que muchas veces se ven pocos materiales y poco trabajo,
2 pero los costos son elevados y con poquito ya se hace un montón. Explica que el sistema
3 llave en mano ya está establecido y se debe de buscar otra alternativa.
- 4 ➤ La regidora Calvo Pérez menciona que los que estuvieron más pendientes del trabajo
5 tuvieron que haber notado las inconsistencias, y que no podían dejar de pasar las cosas,
6 se debían de encargar de la situación.
- 7 ➤ El regidor Moya Sánchez consulta si ya se recibió el edificio de la segunda planta.
- 8 ➤ El señor Intendente indica que ya está listo el edificio y que además se pintó la cocina y se
9 arregló el cielo raso de la sala de reuniones. Y da fe de que en el proyecto de ampliación
10 se hicieron muchas cosas más de las que estaban contempladas.
- 11
- 12 **2. Concejal Fonseca Brenes:** Consulta si ¿los diputados deben de aprobar el cantonato?
- 13 ➤ El señor Intendente responde que sí, que todo el proceso es en la Asamblea en donde se
14 necesitan 38 votos de los diputados, que todo lo demás son procedimientos.
- 15
- 16 **3. Concejal Calvo Brenes:** Comenta que siguen existiendo problemas con respecto al
17 cementerio, en primer punto es relacionado con Ana Astua, en donde sembró unas plantas
18 e indica que en ese espacio están enterrados unos familiares de ella, pero la zona no está
19 señalada y deberían de tener al menos una cruz y tiene entendido que el tema de jardines
20 no está permitido. Indica que fue a inspeccionar el cementerio debido a los problemas que
21 se están presentando y pudo observar que hay muchas cruces inservibles y con
22 escombros. Aconseja que se debería de notificar a los familiares de las fosas que no están
23 en óptimas condiciones para que le den mantenimiento y si no se acata que se haga una
24 fosa común y que se haga algo por mantener un poco más de orden.
- 25 ➤ El señor Presidente menciona que es complicado porque el cementerio no tiene un revés
26 o derecho, porque hay mucho desorden, pero no es culpa del concejo, eso es culpa desde
27 que se habilitó el lugar que no hubo un orden.
- 28 ➤ La regidora Clavo Pérez solicita que le ayuden con la pila y el tubo porque ya es mucho
29 tiempo y no se ha solucionado nada y es algo que urge.

- 1 ➤ El señor Presidente indica que eso ya está presupuestado, pero por los momentos no se
2 puede realizar hasta estar en SICOP, y enfatiza que como regidora fundamente a las
3 personas para presionar por ese tipo de problemas.
- 4 ➤ La regidora Calvo Pérez indica que ella no está fundamentando nada, ella solo escucha a
5 las personas. También indica que donde los chinos pusieron piedra y cuando se chapea la
6 piedra brinca y pica las fosas, por lo que solicita que busquen una solución al tema.

7

8

ACUERDO 1

9 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitarle al señor
10 Alvarado Calvo Ingeniero Municipal, que con respecto a los futuros proyectos que se vayan a
11 desarrollar, se trabaje más minuciosamente en especial en el inventario de necesidades de
12 cada uno de los proyectos; así mismo antes de tirar un cartel a concurso, el mismo sea
13 expuesto al concejo. Esto por la existencia de disconformidades en proyectos anteriores.

14 **ACUERDO EN FIRME.**

15

16 **Junta Vial:**

17

SESION ORDINARIA

18

N°52-2023

19 Sesión ordinaria número 52-2023 celebrada por la Junta Vial Distrital de Tukurrique, en el
20 Salón de Sesiones del C.M.D.T al ser las catorce horas del 12 de abril del 2023. Con la
21 asistencia de los señores:

22 **PROPIETARIOS:** Wilberth Quirós Palma-**Presidente Intendente Municipal**, José Carlos
23 Vindas Ureña-**Representante Concejo Municipal**, Ing. Alonso Alvarado Calvo – **Funcionario**
24 **Municipal.**

25 **SUPLENTE:** Rocío Portuguese Araya-**Titular Intendente Municipal.**

26 **AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN** - Esteban Madrigal Quirós-**Funcionario Municipal**, Jesus
27 Luis Sánchez Montoya-**Representate de la Asociación de Desarrollo Integral**, Roberth Vega
28 Hernández- **Representante de Vecinos**, Cristhopher Sánchez Corrales – **Representante del**

1 **Concejo**, Martin Sánchez Montoya- Representación de las **Asociaciones de Desarrollo**
2 **Integral**, David Flores Segura - **Representante de Vecinos**.

3 **ORDEN DEL DÍA**

4 ARTÍCULO I. Comprobación de quórum

5 ARTÍCULO II. Apertura de la sesión

6 ARTÍCULO III. Aprobación del orden del día

7 ARTÍCULO IV. Aprobación del Acta Ordinaria

8 ARTÍCULO V. Asuntos de trámite Urgentes

9 ARTÍCULO VI. Atención de Audiencias

10 ARTÍCULO VII. Lectura de Correspondencia

11 ARTÍCULO VIII. Asuntos Pendientes

12 ARTÍCULO IX. Informes administración de la gestión vial municipal

13 ARTÍCULO X. Asuntos Varios

14 ARTÍCULO XI. Cierre de Sesión

15 **ARTÍCULO I.**

16 **COMPROBACIÓN DE QUÓRUM**

17 Se comprueba el quórum por parte del Presidente de la Junta Vial Distrital, el señor Wilberth
18 Quirós Palma-Intendente Municipal. Se determina que se cuenta con quórum suficiente, por lo
19 tanto, se puede dar apertura a la sesión.

20 **ARTÍCULO II.**

21 **APERTURA DE LA SESIÓN**

22 El señor Presidente de la Junta Vial Distrital, apertura la sesión ordinaria.

23 **ARTÍCULO III.**

24 **APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA**

25 Se da lectura del Orden del Día programada para la Sesión de hoy, el cual se aprueba en
26 forma unánime.

27 **ARTÍCULO IV.**

28 **APROBACIÓN DEL ACTA**

1 El señor Presidente, Quirós Palma, realiza un comentario en relación al acta y solicita al
2 Ingeniero la posibilidad de lastrear un poco para levantar el rodaje sobre la caja de registro.
3 Al respecto, el Ingeniero manifiesta su aprobación a la solicitud planteada.

4 **ACUERDO 1°**

5 No existiendo, más objeción al acta ordinaria número 51-2023, esta Junta Vial, aprueba y
6 ratifica en todos sus extremos con votos a favor del señor Wilberth Quirós Palma-**Presidente**
7 **Intendente Municipal**, Alonso Alvarado Calvo-**Funcionario en el Área Técnica-Ingeniero**
8 **Municipal**, José Carlos Vindas Ureña-**Representante Concejo Municipal**.

9 **ARTÍCULO V.**

10 **ASUNTOS URGENTES**

11 **1.No hubo.**

12 **ARTÍCULO VI.**

13 **ATENCIÓN DE AUDIENCIAS**

14 **1.No hubo.**

15 **ARTÍCULO VII.**

16 **LECTURA DE CORRESPONDENCIA**

17 **1.No hubo.**

18 **ARTÍCULO VIII.**

19 **ASUNTOS PENDIENTES**

20 **1.No hubo.**

21 **ARTÍCULO IX.**

22 **INFORMES ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN VIAL MUNICIPAL**

23 1.El señor presidente Quirós Palma le consulta al Ingeniero:

24 a) ¿Cuándo es que van a venir la gente del MOPT para el tema del camino San Miguel?, tiene
25 entendido de que es el 20 de abril.

26 Al respecto, el Ingeniero indica que lo tiene anotado en la oficina, pero sino se equivoca es la
27 fecha que indica el señor Quirós Palma.

28 b) Informa que le solicito al Ministerio de Hacienda una prórroga para dar inicio con el uso del
29 SICOP y de esta forma ejecutar proyectos que son prioritarios, esta solicitud la hizo ya que

1 tuvieron una reunión con gente de hacienda y estos le sugirieron hacer esta solicitud de
2 prórroga, debido a lo congestionado que estaban ya que muchas municipalidades están
3 urgidas de ingresar. Según le informó el señor Contador ingresaron cincuenta y seis millones
4 doscientos mil colones por lo que considera importante ir pensando en proyectos que se
5 puedan realizar.

6 Al respecto el Ingeniero manifiesta que conversó con el señor Contador y llegaron a la
7 conclusión que es mejor juntar proyectos para no tener que pagar tanto en SICOP, para este
8 año son 18 proyectos, el más grande es la Construcción del Puente en el Sitio, por un monto
9 de ciento cincuenta millones de colones que considera oportuno mejor dejarlo para el
10 extraordinario del 2024.

11 El señor Vindas indica que le parece bien, unir varios proyectos, por otra parte, sugiere la
12 posibilidad de ampliar el puente de la calle ronda, que se ubica específicamente por donde los
13 Gamboa y los Tortós ya que durante la feria del pejibaye pudo corroborar como en este sector
14 se da un embotellamiento debido a lo angosto del mismo.

15 El Ingeniero, sugiere juntar desembolsos y realizar alrededor de seis o siete proyectos, ya que
16 por plan quinquenal existen proyectos que se le asignaron un millón de colones. Por otra parte,
17 también informa que ya salió publicado en la Gaceta número 62 del día de hoy, miércoles 12
18 de abril lo del ancho de los caminos vecinales, que no afectará los caminos de 14 metros que
19 ya están inventariados, esta publicación indica:

20 *LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: REFORMAS*
21 *DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 5060, LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, DE 22 DE*
22 *AGOSTO DE 1972 Y DEL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 9329 PRIMERA*
23 *LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y*
24 *EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, DE 15 DE OCTUBRE DE 2015 ARTÍCULO 1- Se*
25 *reforma el artículo 4 de la Ley 5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de*
26 *1972. El texto es el siguiente: Artículo 4- El ancho de las carreteras y de los caminos públicos*
27 *será el que indiquen los departamentos técnicos del Ministerio de Obras Públicas y*
28 *Transportes (MOPT), sin que pueda ser menor de veinte metros (20 m) para las primeras y de*
29 *catorce metros (14 m) para los segundos, salvo para aquellas rutas y calles públicas,*

1 reconocidas, debidamente inventariadas, codificadas y georreferenciadas en rutas
2 nacionales y cantonales, que consten en los registros oficiales del Ministerio de Obras
3 Públicas y Transportes y de los gobiernos locales, así tengan menos de veinte metros
4 (20 m) o catorce metros (14 m) de ancho, según corresponda, para su debida
5 intervención, conservación, mejoramiento y rehabilitación, aplicando esta excepción
6 únicamente para los caminos públicos actuales y debidamente registrados. ARTÍCULO
7 2- Se reforma el párrafo quinto del artículo 2 de la Ley 9329, Ley Especial para la Transferencia
8 de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 15 de octubre de
9 2015. El texto es el siguiente: Artículo 2- Delimitación de la competencia [...] Las actividades
10 indicadas en el párrafo primero de este artículo y la inversión en conservación y mejoramiento
11 en rutas cantonales, incluyendo aquellas que no cumplan con el ancho mínimo del
12 derecho de vía establecido en el artículo 4 de la Ley 5060, Ley General de Caminos
13 Públicos, de 22 de agosto de 1972, pero consten en los registros oficiales del Ministerio
14 de Obras Públicas y Transportes y de los gobiernos locales, y sin perjuicio de las
15 medidas que deba tomar la Administración, respecto a la obligación dispuesta en la Ley
16 5060, podrán ejecutarse tanto con recursos de la Ley 8114, Ley de Simplificación y
17 Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, como de la presente ley y demás normativa
18 conexa. [...]. Rige a partir de su publicación. ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los siete
19 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés

20 El señor Presidente Quirós Palma, consulta ¿si cuando se habla de catorce metros contempla
21 la hacer?

22 Al respecto, el Ingeniero indica que los catorce metros libres, contempla acera, cuneta y
23 calzada, inclusive ahora están promoviendo una modalidad de contemplar zona verde dentro
24 de la calzada. En el caso de calles públicas que no han sido recibidas, como es el caso de los
25 proyectos de viviendas, habría que buscar una forma de tratarlos como caminos terciarios.

26 ARTÍCULO X.
27 ASUNTOS VARIOS

28 1.No hubo.

29 ARTICULO XII

CIERRE DE SESION

Siendo las quince horas al no haber más asuntos que tratar, el señor Presidente, da por finalizada la sesión.

Wilberth Quirós Palma
PRESIDENTE

José Carlos Vindas Ureña
SECRETARIO

Con respecto a la aprobación del acta de Junta Vial el regidor Moya Sánchez no está de acuerdo con la aprobación del acta y la regidora Calvo Pérez excusa que tampoco la aprueba porque no la leyó. Los con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Ortiz Sánchez, Vega Sánchez, acuerdan aprobar el acta N°52-2023 de la Junta Vial Distrital de Tucurrique.

Artículo XI
Acuerdos

No hubo.

Artículo XII
Cierre de Sesión

Al ser las veinte horas con veinte cinco minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión al no haber más asuntos que tratar.

JOSE CARLOS VINDAS UREÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HAZEL SABORÍO CALDERÓN
SECRETARIA MUNICIPAL a.i

ÚLTIMA LINEA